

Gesellschaftsvertrag

§ 1

Firmenbezeichnung, Sitz der Gesellschaft

- (1) Die Firmenbezeichnung lautet: Milchhof Alt Sührkow GmbH
- (2) Sitz der Gesellschaft ist Alt Sührkow, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern.

§2

Gegenstand des Unternehmens

- (1) Gegenstand des Unternehmens ist die Bewirtschaftung eines landwirtschaftlichen Betriebes, die Durchführung von Lohnarbeiten, die Abwicklung von Handelsgeschäften sowie die Direktvermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse und anderer Waren einschließlich der Bewirtung von Gästen.
- (2) Die Gesellschaft ist berechtigt, den Gegenstand zu erweitern, und sich an anderen Unternehmen zu beteiligen oder diese zu erwerben.

§3

Stammkapital, Einlagen

- (1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 51.641,00 (in Worten: Euro Einundfünfzigtausendsechshunderteinundvierzig).
- (2) Hiervon haben übernommen:

Dr. Hermut Annuß
EUR 51.641,00

§4

Dauer der Gesellschaft

Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

§5

Geschäftsführung

- (1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
- (2) Die Gesellschafterversammlung kann die Vertretung abweichend regeln, insbesondere bestimmte Geschäftsführer zur Einzelvertretung ermächtigen und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien.
- (3) Die Geschäftsführer bedürfen für alle Rechtsgeschäfte und -handlungen, die über den normalen Rahmen des Geschäftsbetriebes hinausgehen, der Einwilligung der Gesellschafterversammlung. Hierzu zählen insbesondere:
 - a) Festlegung grundsätzlicher Fragen der Geschäftspolitik.
 - b) Sitzverlegung der Gesellschaft.
 - c) Einstellung, Bestellung, Abberufung oder Entlastung von Prokuristen und Handlungsbevollmächtigten.
 - d) Abschluss von Geschäftsführerverträgen, Interessengemeinschaftsverträgen, Gewinnabführungsverträgen oder Verträgen ähnlicher Art.
 - e) Bestellung und Abberufung des Abschlussprüfers.

- f) Versorgungszusagen jeder Art sowie unübliche Regelungen in den Arbeits- und Angestelltenverträgen.
 - g) Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken bzw. Gebäuden.
 - h) Errichtung oder Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen.
 - i) Übernahme von Bürgschaften für oder durch die Gesellschaft
 - j) Investitionen, soweit sie über 10.000, EURO im Einzelfall hinausgehen
 - k) Kreditaufnahmen, soweit sie das normale Geschäft überschreiten
 - l) Abtretung oder Verpfändung von Forderungen, Übereignung von Warenbeständen
 - m) Kreditgewährungen, soweit sie das normale Geschäft überschreiten
 - n) Führung von Prozessen mit einem Streitwert von mehr als 10.000 Euro.
- Hat die Gesellschaft nur einen alleinigen Gesellschafter, so kann dieser von dem Erfordernis einer Gesellschafterversammlung absehen
- (4) Die Gesellschafter können die Zustimmung für bestimmte Arten von Geschäften allgemein im Voraus erteilen.
 - (5) Im Übrigen werden die Rechte und Pflichten der Geschäftsführer in mit ihnen abzuschließenden Arbeitsverträgen geregelt

§6

Geschäftsjahr, Jahresabschluss

- (1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
- (2) Der Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang, ist innerhalb von drei Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres von der Geschäftsführung aufzustellen und nach Prüfung durch einen Wirtschaftsprüfer oder vereidigten Buchprüfer den Gesellschaftern unverzüglich vorzulegen.
- (3) Für die Aufstellung der Bilanz sind die Vorschriften des Handelsgesetzbuches unter Berücksichtigung steuerlicher Notwendigkeit, Zulässigkeit und Zweckmäßigkeit maßgebend.
- (4) Ergeben sich aufgrund einer steuerlichen Betriebsprüfung Mehr – oder Minder-Gewinne, so sind diese in das laufende Wirtschaftsjahr zu übernehmen.

§ 7

Gewinnverteilung

Der Bilanzgewinn ist nach Kapitalanteilen zu verteilen oder dem Eigenkapital bzw. den Rücklagen zuzuführen

§ 8

Gesellschafterversammlung, Stimmrecht

- (1) Innerhalb von 6 Wochen nach Vorlage des Jahresabschlusses ist durch die Geschäftsführung eine Gesellschafterversammlung einzuberufen. In dieser Versammlung ist über den Jahresabschluss

für das vergangene Geschäftsjahr sowie die Verteilung des Gewinnes auch abweichend von § 29 GmbH-Gesetz bzw. § 7 des Gesellschaftsvertrages zu beschließen.

(2) Die Einladung zu einer Gesellschafterversammlung hat mit Angabe der Tagesordnung durch Brief oder Telefax mit einer Frist von 8 Tagen zu erfolgen; der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Versammlung sind nicht mitzurechnen. Bei nur einem alleinigen Gesellschafter kann mit dessen Zustimmung von dem Erfordernis einer frist- und formgerechten Einladung abgesehen werden.

(3) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn 2/3 der vorhandenen Stimmen anwesend oder vertreten sind. Im Falle der Beschlussunfähigkeit ist eine neue Versammlung innerhalb von 2 Wochen einzuberufen. Die neue Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der vertretenen Stimmen beschlussfähig, worauf in der Einladung besonders hinzuweisen ist.

(4) Beschlüsse der Gesellschafterversammlung werden mit einfacher Mehrheit von 1/2 aller Gesellschafterstimmen gefasst. Je volle EUR 1,00 der Stammeinlagen gewähren eine Stimme.

(5) Folgende Gesellschafterbeschlüsse bedürfen stets einer Mehrheit von 3/4 aller Gesellschafterstimmen:

- a) Satzungsänderungen.
- b) Genehmigung des Jahresabschlusses.
- c) Erteilung von Alleinvertretungsbefugnissen und Befreiungen von Beschränkungen des § 181 BGB gemäß § 5, Absatz 2, dieses Vertrages.
- d) Erteilung von Versorgungszusagen an Gesellschafter oder Geschäftsführer.

§ 9

Verfügung über Geschäftsanteile

(1) Jede Verfügung über einen Geschäftsanteil bedarf zu ihrer Wirksamkeit eines vorherigen Gesellschafterbeschlusses. Ein ablehnender Beschluss kann nur auf einen wichtigen Grund gestützt werden.

(2) Im Falle der Veräußerung steht den übrigen Gesellschaftern ein Vorkaufsrecht zu.

Machen mehrere Gesellschafter von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch, so erwerben sie den Geschäftsanteil im Verhältnis ihrer bisherigen Beteiligung.

1. (3) Die Abtretung eines Geschäftsanteils oder eines Teils davon an einen oder mehrere Mitgesellschafter bedarf keines zustimmenden Gesellschafterbeschlusses. In diesem Fall sind Absatz 1 und Absatz 2 ausgeschlossen.

§ 10

Auflösung der Gesellschaft

(1) Zur Auflösung der Gesellschaft ist die Zustimmung aller Gesellschafter im Rahmen einer Versammlung erforderlich.

(2) Etwaige Verwertungserlöse bzw. Überschüsse werden zwischen den Gesellschaftern im Verhältnis ihrer Kapitalanteile aufgeteilt.

§ 11

Bekanntmachungen der Gesellschaft

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger oder in der Tageszeitung am Sitz der Gesellschaft.

§ 12

Schlussbestimmungen

(1) Die Nichtigkeit oder Anfechtbarkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages berührt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Sie haben nicht die Nichtigkeit oder Anfechtbarkeit des ganzen Vertrages zur Folge. Die nichtigen oder unwirksamen Bestimmungen sind so umzudeuten, dass der mit ihnen beabsichtigte wirtschaftliche Zweck erreicht wird. Ist eine Umdeutung nicht möglich, sind die Gesellschafter verpflichtet, eine Vereinbarung zu treffen, die dem Zweck der unwirksamen oder nichtigen Bestimmung möglichst nahe kommt.

(2) Erfüllungsort ist Alt Sührkow, Gerichtsstand ist Rostock.

(3) Alle mit diesem Vertrag, seiner Durchführung sowie Beratung im Zusammenhang stehenden Kosten trägt die Gesellschaft bis zur Höhe von 10 % des gezeichneten Stammkapitals.

Bescheinigung gemäß § 54 GmbHG

Ich bescheinige hiermit, dass der vorstehend aufgeführte Wortlaut des Gesellschaftsvertrages der **Milchhof Alt Sührkow GmbH** die durch meine Urkunde vom 30.07.2024 – UVZ-Nr. 1218/2024 - beschlossene Satzungsänderung enthält und dass diese mit dem dort enthaltenen Beschluss über die Änderung des Gesellschaftsvertrages übereinstimmt.

Die unveränderten Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages stimmen mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut des Gesellschaftsvertrages überein.

Danach hat der Gesellschaftsvertrag nach Eintragung der beschlossenen Satzungsänderung in das Handelsregister den obenstehenden Wortlaut.

Schwerin, den 30. Juli 2024



Dr. Moritz von Campe, Notar

